**PUTUSAN**

Nomor 2710/Pid.Sus/2022/PN Mdn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | |
|---|---|
| Nama Lengkap | : Mansyur Dharma Als Mansyur; |
| Tempat Lahir | : Medan; |
| Umur / Tanggal Lahir | : 36 Tahun / 20 Agustus 1986; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat Tinggal | : Jalan Rumah Potong Hewan Gg Keramat Link 07 Kel.Mabar Kec Medan Deli Kota Medan; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Buruh Bongkar Muat; |

Telah ditahan berdasarkan Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Eriscon Tomy T.G, S.H., Dkk., Advokat, Penasihat Hukum dan Pembela Umum pada ORGANISASI BANTUAN HUKUM (OBH) YESAYA 56 MEDAN, beralamat di Kalan Medan – Belawan Km.21 No.1-A, Kelurahan Bealwan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa khusus, tanggal 4 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2710/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2710/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1.** Menyatakan Terdakwa Mansyur Dharma Als Mansyur secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika .

**2.** Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mansyur Dharma Als Mansyur dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subs 1 (satu) Tahun penjara di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

**3.** Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet emas biru merah yang didalamnya 6 (enam) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,01 gram
- 2 (dua) bungkus plastic klip bening kosong,
- 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingkan
- 1 (satu) buah timbangan elektrik atau skil warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang sejumlah Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

**4.** Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan tertanggal 8 Februari 2023 yang pada



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya dengan alasan :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya pemeiksaan persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa koperatif dalam mengikuti proses persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat HukumTerdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama;

Bahwa ia Terdakwa MANSYUR DHARMA Als MANSYUR pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 17.30 wib atau setidak-tidaknya suatu waktu pada bulan September tahun 2022 bertempat di Jalan Rumah Potong Hewan Gg.Camat Lingkungan 07 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora dan saksi Anggra Fajar sedang melakukan Observasi di Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan, lalu mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika tepatnya di Jalan Rumah Potong Hewan Gg.Camat Lingkungan 07 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan tepatnya dibelakang kantor camat medan deli. Berdasarkan informasi tersebut saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora dan saksi Anggra Fajar menuju ke lokasi tersebut dan setibanya dilokasi tersebut saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora dan saksi Anggra Fajar berhasil mengamankan terdakwa yang sedang duduk dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet emas biru merah yang didalamnya 6 (enam) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu, 2



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

(dua) bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) buah timbangan elektrik atau skil warna putih dan uang sejumlah Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan introgasi terdakwa menerangkan barang bukti tersebut benar miliknya yang diperoleh dari Sdr. Fitri (Dpo) pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 17.00 wib dengan tujuan dijual Kembali dan uang sejumlah Rp. Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan shabu.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa oleh PERUM PEGADAIAN Cabang Labuhan Deli No. 234/POL-10009/2022 tanggal 22 September 2022 , 6 (enam) bungkus plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,01 gram, yang ditanda tangani oleh Mala Kartikar,SE selaku Manajer cabang.
- Bahwa berdasarkan dari Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika No.LAB : 5713/NNF/2022 tanggal 30 September 2022 menerangkan bahwa barang bukti 6 (enam) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,01 gram milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**.**
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa MANSYUR DHARMA Als MANSYUR pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 17.30 wib atau setidak-tidaknya suatu waktu pada bulan September tahun 2022 bertempat di Jalan Rumah Potong Hewan Gg.Camat Lingkungan 07 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora dan saksi Anggra Fajar sedang melakukan Observasi di Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan, lalu mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika tepatnya di Jalan Rumah Potong Hewan Gg.Camat Lingkungan 07 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan tepatnya dibelakang kantor camat medan deli. Berdasarkan informasi tersebut saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora dan saksi Anggra Fajar menuju ke lokasi tersebut dan setibanya dilokasi tersebut saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora dan saksi Anggra Fajar berhasil mengamankan terdakwa yang sedang duduk dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet emas biru merah yang didalamnya 6 (enam) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) buah timbangan elektrik atau skil warna putih dan uang sejumlah Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan introgasi terdakwa menerangkan barang bukti tersebut benar miliknya yang diperoleh dari Sdr. Fitri (Dpo) pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 17.00 wib.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa oleh PERUM PEGADAIAN Cabang Labuhan Deli No. 234/POL-10009/2022 tanggal 22 September 2022 , 6 (enam) bungkus plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,01 gram, yang ditanda tangani oleh Mala Kartikar,SE selaku Manajer cabang.
- Bahwa berdasarkan dari Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika No.LAB : 5713/NNF/2022 tanggal 30 September 2022 menerangkan bahwa barang bukti 6 (enam) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,01 gram milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**.**
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1.** Saksi Rudi Simamora**,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Rumah Potong Hewan Gg.Camat Lingkungan 07 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan tepatnya dibelakang kantor camat medan deli;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena tanpa hak memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet emas biru merah yang didalamnya 6 (enam) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) buah timbangan elektrik atau skil warna putih dan uang sejumlah Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan introgasi terdakwa mengakui bahwa narkotika tersebut dia dapat dari Sdr. Fitri (Dpo) pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 17.00 wib;

**2.** Saksi Angga Fajar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Rumah Potong Hewan Gg.Camat Lingkungan 07 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan tepatnya dibelakang kantor camat medan deli;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena tanpa hak memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet emas biru merah yang didalamnya 6 (enam) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

diruncingkan dan 1 (satu) buah timbangan elektrik atau skil warna putih dan uang sejumlah Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan introgasi terdakwa mengakui bahwa narkotika tersebut dia dapat dari Sdr. Fitri (Dpo) pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 17.00 wib;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Rumah Potong Hewan Gg.Camat Lingkungan 07 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan tepatnya dibelakang kantor camat medan deli;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa tanpa hak memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet emas biru merah yang didalamnya 6 (enam) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) buah timbangan elektrik atau skil warna putih dan uang sejumlah Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dari Sdr. Fitri (Dpo) pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 17.00 wib;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ( ade charge ) dan juga tidak mengajukan ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet emas biru merah yang didalamnya 6 (enam) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,01 gram
- 2 (dua) bungkus plastic klip bening kosong,
- 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingkan
- 1 (satu) buah timbangan elektrik atau skil warna putih
- uang sejumlah Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah);



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora dan saksi Anggra Fajar sedang melakukan Observasi di Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa kemudian mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika tepatnya di Jalan Rumah Potong Hewan Gg.Camat Lingkungan 07 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan tepatnya dibelakang kantor camat medan deli;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora dan saksi Anggra Fajar menuju ke lokasi tersebut dan setibanya dilokasi tersebut saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora dan saksi Anggra Fajar berhasil mengamankan terdakwa yang sedang duduk;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet emas biru merah yang didalamnya 6 (enam) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) buah timbangan elektrik atau skil warna putih dan uang sejumlah Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan introgasi terdakwa menerangkan barang bukti tersebut benar miliknya yang diperoleh dari Sdr. Fitri (Dpo) pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 17.00 wib.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa oleh PERUM PEGADAIAN Cabang Labuhan Deli No. 234/POL-10009/2022 tanggal 22 September 2022 , 6 (enam) bungkus plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,01 gram, yang ditanda tangani oleh Mala Kartikar,SE selaku Manajer cabang.
- Bahwa berdasarkan dari Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika No.LAB : 5713/NNF/2022 tanggal 30 September 2022 menerangkan bahwa barang bukti 6 (enam) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,01 gram milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu Alternatif Pertama melanggar Pasal Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk alternatif, oleh karena itu Majelis memiliki kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang menurut Hakim paling tepat diterapkan kepada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih mempunyai relevansi yang kuat untuk dibuktikan yang terkandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, minyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam hal ini adalah subjek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dan ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Mansyur Dharma Als Mansyur yang mana dalam persidangan Terdakwa telah membenarkankan semua identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya terbukti Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, dan dapat mengingat apa yang terjadi, sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang–Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, menyebutkan bahwa terdakwa sewaktu membawa atau menguasai berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,01 gram tersebut tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak berwenang untuk itu serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan pengobatan/kesehatan maupun untuk suatu penelitian ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur memiliki, minyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangann saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap dipersidangan, serta dikuatkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora dan saksi Anggra Fajar sedang melakukan Observasi di Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa kemudian mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika tepatnya di Jalan Rumah Potong Hewan Gg.Camat Lingkungan 07 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan tepatnya dibelakang kantor camat medan deli;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora dan saksi Anggra Fajar menuju ke lokasi tersebut dan setibanya dilokasi tersebut saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora dan saksi Anggra Fajar berhasil mengamankan terdakwa yang sedang duduk;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet emas biru merah yang didalamnya 6 (enam) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastic yang



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) buah timbangan elektrik atau skil warna putih dan uang sejumlah Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan introgasi terdakwa menerangkan barang bukti tersebut benar miliknya yang diperoleh dari Sdr. Fitri (Dpo) pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 17.00 wib.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa oleh PERUM PEGADAIAN Cabang Labuhan Deli No. 234/POL-10009/2022 tanggal 22 September 2022 , 6 (enam) bungkus plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,01 gram, yang ditanda tangani oleh Mala Kartikar,SE selaku Manajer cabang.
- Bahwa berdasarkan dari Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika No.LAB : 5713/NNF/2022 tanggal 30 September 2022 menerangkan bahwa barang bukti 6 (enam) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,01 gram milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina jenis sabu;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas statusnya akan ditentukan dalam amar putusan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah RI yang ingin memberantas peredaran gelap narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesalinya

Mengingat dan memperhatikan, Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta segala peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Mansyur Dharma Als Mansyur tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun serta pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah dompet emas biru merah yang didalamnya 6 (enam) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,01 gram
   - 2 (dua) bungkus plastic klip bening kosong,
   - 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingkan
   - 1 (satu) buah timbangan elektrik atau skil warna putih

   **Dirampas untuk dimusnahkan**
   - uang sejumlah Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah)

   **Dirampas untuk Negara**.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, oleh Sulhanuddin., SH., MH sebagai Hakim Ketua, Vera Yetti Magdalena, SH., MH dan As'ad Rahim Lubis, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryandi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh William Frederick Soaloon, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa melalui Teleconfrences;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Vera Yetti Magdalena, SH.,MH Sulhanuddin, SH.,MH

As'ad Rahim Lubis, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Aryandi, SH



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*